

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1362/2531

ธนาคารกรุงไทย จำกัดฯ

โจทก์

นายมานิตย์ อมตวัฒน์ กับพวก

จำเลย

นายมานิตย์ อมตวัฒน์ ที่ 1 นายมนู

อมตวัฒน์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายอิน แซ่เฮง ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156, มาตรา 157

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สอบสวนคำร้องแล้วเห็นว่ามีทรัพย์สินพอเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ มิได้ยากจนตามคำร้อง จึงให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งสาม หากจำเลยทั้งสามประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางภายใน 7 วัน

จำเลยเห็นว่า ตามทางไต่สวนฟังได้ว่าจำเลยทั้งสามเป็นคนยากจนไม่มีเงินหรือทรัพย์สินที่จะขายเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ โปรดมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสามดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 288 แผ่นที่ 3)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยร่วมกันและแทนกันชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นเงิน 7,224,624.21 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 7,224,624.21 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้แก่โจทก์ไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์สินจำนองของจำเลยที่

1 ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้หากยังไม่ครบให้ยึดทรัพย์ของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์จนครบจำเลยทั้งสามฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 266,263 และ 279)

จำเลยทั้งสามจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 281 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ได้ความตามคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาของจำเลยทั้งสามและพยานจากการไต่สวนคำร้องว่า จำเลยที่ 1 มีที่ดิน 3 แปลง จำเลยที่ 2 มีเครื่องจักรซึ่งติดจำนองโจทก์ในคดีนี้ และจำเลยทั้งสองยังมีรายได้จากการประกอบอาชีพ จำเลยทั้งสามไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดอีกที่แสดงว่าเป็นคนยากจนไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาของจำเลยทั้งสามชอบแล้ว ให้ยกคำร้องหากจำเลยทั้งสามประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้นำเงินค่าธรรมเนียมวางต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้

พิเคราะห์แล้ว ได้ความตามคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาของจำเลยทั้งสามและพยานจากการไต่สวนคำร้องว่า จำเลยที่ 1 มีที่ดิน 3 แปลง จำเลยที่ 2 มีเครื่องจักรซึ่งติดจำนองโจทก์ในคดีนี้ และจำเลยทั้งสองยังมีรายได้จากการประกอบอาชีพ จำเลยทั้งสามไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดอีกที่แสดงว่าเป็นคนยากจนไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาของจำเลยทั้งสาม

ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องหากจำเลยทั้งสามประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่า
ธรรมเนียมวางต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้

(ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>